



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08.id

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 132-K/PM II-08/AL/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULISTIYONO**
Pangkat, NRP : Sertu Mar, 86320
Jabatan : Ur Komlek Puskodal Kormar
Kesatuan : Mako Kormar
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 25 Juli 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW
19 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara Pomal Lantamal III Nomor BPP/27/II-6/IV/2022 tanggal 13 April 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankormar selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/92/V/2023 tanggal 17 Mei 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/99/V/2023 tanggal 30 Mei 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/132/PM II-08/AL/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Penganti dari Panitera Nomor TAP/132/PM II-08/AL/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;
5. Penetapan Hari sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/132/PM II-08/AL/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/99/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Hal 1 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI).
- 2) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dinas milik, Terdakwa.
- 3) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sipil milik Terdakwa.
- 4) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Pelapor.
- 5) 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nita Puji Hartatiek).
- 6) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI.
- 7) 3 (tiga) lembar Print out slip gaji Terdakwa bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dari Saksi-4 (Koptu Mar Agus Thomas) juru bayar.
- 8) 1 (satu) lembar *Screenshot* angsuran Bank Mandiri Terdakwa.
- 9) 2 (dua) lembar *Print Out* pembayaran angsuran motor Adira *Finance* Terdakwa.
- 10) 2 (dua) lembar Print Out cicilan kartu kredit Mandiri Terdakwa.
- 11) 1 (satu) lembar Foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nita Puji Hartatiek).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terhadap Unsur-Unsur pada Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain:

- 1) Terhadap Unsur "Menelantarkan orang lain", Penasihat Hukum berbeda pendapat bahwa unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan

Hal 2 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meyakinkan sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan yakni:

- a) Bahwa sejatinya Terdakwa bermaksud memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 secara rapel sebagaimana yang dilakukan pada bulan Juli 2021 sampai dengan seterusnya, namun melihat kenyataan bahwa di bulan Agustus 2021 Saksi-1 mendatangi kantor Terdakwa di Puskodal Mako Kormar serta mengatakan bahwa akan melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III Jakarta, sehingga Terdakwa menjadi kesal mengingat Terdakwa merasa apa yang diberikan kepada Saksi-1 berupa nafkah lahir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya dalam posisi Saksi-1 sudah meninggalkan kewajibannya merupakan sebuah prestasi yang melampaui kewajibannya.
- b) Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada bulan Me 2016 secara agami slam oleh karenanya berlaku Hukum Positif dan Hukum Islam atas keduanya, yakni berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7). Bahwa kewajiban Terdakwa selaku suami untuk memberikan nafkah kepada Saksi-1 mulai berlaku sesudah adanya penyerahan diri sempurna atau pengabdian yang sewajarnya istri kepada suaminya dan kewajiban Terdakwa selaku suami untuk memberikan nafkah kepada Saksi-1 selaku istri telah gugur Ketika Saksi-1 selaku istri berupa penolakan untuk memberi hak suami atas dirinya, atau keluar rumah tanpa ijin suaminya oleh Saksi-1 mengingkari kewajibannya sebagai seorang istri lebih-lebih Tindakan mengusir Terdakwa dari rumah Saksi-2 merupakan Tindakan tidak taat dan mendurhakai Tindakan selaku suami.
- 2) Terhadap Unsur “Dalam lingkup rumah tangganya”, Penasihat Hukum berbeda pendapat bahwa unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan yakni: Dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur kedua yaitu “Dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, maka terlebih dahulu membuktikan bahwa unsur kesatu yaitu “menelantarkan Orang lain” atau unsur *wederrechtelijk* atau sifat melawan hukum telah terpenuhi.
- 3) Terhadap Unsur “Menurut hukum wajib memberika kehidupan, perawatan atau pemeliharaan”, Penasihat Hukum berbeda pendapat

Hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan yakni:

- a) Mendasari Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya", oleh karenanya hal mendasar yang harus dipahamiterlebih dahulu adalah "Hak yang diterima haruslahseimbang dengan kewajiban yang sudah dijalankan".
- b) Bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah melakukan pembatasan dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau luar rumah sehingga unsur pemeliharaan menurut Pasal 9 Ayat (1) kepada Saksi-1 menjadi tidak terpenuhi.
- b. Bahwa Penasihat Hukum berpendapat Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus:
 - 1) Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa adalah Batal Demi Hukum (*Nietig*).
 - 2) Menyatakan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - 3) Menetapkan Terdakwa Bebas dari Segala Dakwaan (*Vrijpraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*).
 - 4) Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa sebagai Prajurit TNI.
 - 5) Mebebankan biaya perkara kepada Negara.Atau,
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Hukuman yang seadil-adilnya (*Ex-Aequo Et Bono*).
3. *Replik* Oditur Militer terhadap Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum dan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer merasa makin yakin akan pembuktiannya sebagaimana dalam tuntutanannya, dengan demikian Oditur Miiter menyatakan tetap pada tuntutanannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id Penasihat Hukum dari Diskum Kormar yakni Mayor Mar Samsoeddin Cikoa, S.H. NRP 16495/P beserta 8 (delapan) orang berdasarkan Surat Perintah Dankormar Nomor Sprin/072/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 dan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2023.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu dalam bulan Januari, bulan Maret, April, Mei, Juni dan Agustus tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Tujuh belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua (perkara ini dilaporkan), atau setidaknya-setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh dua di Perumahan Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 19 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Sulistiyono) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XIV-II tahun 1996 di Kobangdiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditugaskan di Yon Komlek 2 Mar. Pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Dikmaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditugaskan ke Puskodal Kormar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 86320 Jabatan Ur Komlek Puskodal Kormar Kesatuan Mako Kormar.
2. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa dengan Sdri. Rohimah menikah secara agama maupun kedinasan, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. Rohimah dikarunia 2 (dua) orang anak, kemudian pada tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa dengan Sdri. Rohimah resmi bercerai karena sudah tidak ada kecocokan.
3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Nita Puji Hartatiek) yang dikenalkan oleh Serma Mar Nurprapto (senior Terdakwa) dan paman Saksi-1 yang kebetulan PNS Kormar, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering bertemu secara intens.
4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016 Saksi-1 menikah dengan Terdakwa secara agama sesuai akte nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat Nomor 331/058/V/2016 maupun prosedur kedinasan TNI AL di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Benda RT 04 RW 010 No. 94 Kampung Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.
5. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 bertempat tinggal di rumah mertua Terdakwa lebih kurang 4 (empat) tahun, setelah itu sekira pertengahan bulan

Hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 2020 Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah sendiri di Perumahan Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 019 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi. Selama berumah tangga, awalnya hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis, Saksi-1 masih diberikan nafkah lahir berupa gaji awalnya Terdakwa memberikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah 8 bulan pernikahan berjalan, sekira pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 di Perumahan Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 019 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, Saksi-1 tidak diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa karena Terdakwa beralasan membayar cicilan motor, BRI dan koperasi.

6. Bahwa pada bulan April 2017 Saksi-1 kembali diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai dengan bulan Juni 2020, kemudian pada bulan Juli 2020 Saksi-1 diberikan nafkah lahir berupa gaji hanya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena ada cicilan dari bank lain.

7. Bahwa pada bulan Februari 2020 rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa mengajukan pinjaman Bank Mandiri sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk renovasi rumah di Perum Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 019 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, saat akad kredit ada biaya yang harus dikeluarkan yaitu biaya administrasi sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), biaya notaris sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) semua biaya tersebut dari uang pribadi Saksi-1 dan uang pinjam dari keluarga Saksi-1, setelah uang sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) keluar, selanjutnya Saksi-1 meminta uang pribadi Saksi-1 dan uang pinjaman dari keluarga Saksi-1 kepada Terdakwa untuk biaya tahlilan almarhum orang tua Saksi-1, namun Terdakwa menunjukkan ekspresi marah-marah sambil berkata "kaya debt collector aja kamu" sehingga Saksi-1 kecewa karena Terdakwa tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan keluarga Saksi-1 untuk meminjam uang kepada Terdakwa, selanjutnya beberapa lama kemudian Terdakwa mengganti uang pribadi dan uang pinjaman dari keluarga Saksi-1, namun dari uang pinjaman Bank Mandiri tersebut Saksi-1 tidak dapat sepeserpun dari Terdakwa karena digunakan untuk merenovasi rumah.

8. Bahwa pada bulan Januari 2021 saat tinggal di Perumahan Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 19 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, Saksi-1 tidak diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 Saksi-1 diberi nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2021 Saksi-1 diberi nafkah lahir berupa gaji lagi oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga total di bulan Februari 2021 Saksi-1 menerima nafkah lahir berupa

Hal 6 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Saksi-1 dengan Terdakwa terjadi keributan hingga Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "kita sudah selesai, saya sudah muak (Ilfil) sama kamu" setelah itu keesokan harinya Saksi-1 minta diantar pulang ke rumah orang tua Saksi-1 bernama Saksi-2 (Sdr. Bambang Haryadi), saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-2. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "saya sudah tidak bisa lagi dengan Nita", dijawab oleh Saksi-2 "Ya sudah, kalau sudah tidak bisa diperbaiki, segera diproses, anak saya jangan digantung", kemudian Terdakwa mengambil pakaian dan perlengkapannya yang masih ada di rumah Saksi-1, setelah itu Saksi-2 berkata kepada Saksi-1 "sabar dan kalau memang sudah takdir mau bagaimana lagi".

10. Bahwa kemudian bulan berikutnya pada bulan Maret, April, Mei dan Juni 2021 Saksi-1 tidak lagi diberi nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa saat Saksi-1 menempati rumah di Perumahan Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 19 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.

11. Bahwa pada bulan Juli 2021 Saksi-1 diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2021 sampai dengan perkara ini dilaporkan pada tanggal 17 Februari 2022 di Perumahan Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 19 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, Saksi-1 tidak lagi diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa.

13. Bahwa setelah Saksi-1 tidak diberi nafkah lahir berupa gaji dari Terdakwa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Saksi-1 minta bantuan kepada orang tua Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Puskodal Kormar kesatuan Terdakwa dan bertemu dengan Mayor Mar Dodi dan Mayor Arif, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III pada tanggal 17 Februari 2022 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa Saksi-1 sudah tidak mencintai dan menyayangi Terdakwa lagi karena sikap dan tingkah laku Terdakwa yang kurang baik dan Terdakwa kurang bertanggung jawab kepada Saksi-1.

15. Bahwa dengan nominal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 apabila di rata-ratakan, menurut Terdakwa dan Saksi-1 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipotong Bank BRI sebesar Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) total yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian ditambah tunjangan kinerja sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh

Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang total uang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

17. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa memiliki perempuan lain status janda anak 3 (tiga) orang bernama Sdri. Arina, kemudian Saksi-1 pernah bertanya langsung kepada Terdakwa tentang Sdri. Arina selanjutnya Terdakwa menjawab memang sedang dekat dengan perempuan tersebut, kemudian Saksi-1 menemukan data Sdri. Arina di *Facebook*, kemudian Saksi-1 berkomunikasi dengan Sdri. Arina dengan berkata untuk tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa, namun Saksi-1 meyakini kalau Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Arina.

18. Bahwa Terdakwa mengaku salah karena tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji kepada Saksi-1 yang memang seharusnya masih menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang suami dan hingga saat ini status Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat suami istri serta belum bercerai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AGUS THOMAS**
Pangkat, NRP : Koptu Mar, 101117
Jabatan : Ur Harkan Komputer Puskodal Kormar
Kesatuan : Mako Kormar
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 31 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Central Park Blok H V No. 28 Cikarang Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Koptu Mar Agus Thomas (Saksi-1) kenal dengan Sertu Mar Sulistiyono (Terdakwa) tahun 2013 saat berdinis di Puskodal Kormar, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdri. Nita Puji Hartatiek (Saksi-2) ada permasalahan rumah tangga, setelah Saksi dimintai keterangannya sebagai Saksi.

Hal 8 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi yang juru bayar Satuan, tetapi hanya juru bayar di bagian Puskodal Kormar, sedangkan gaji Terdakwa yang mengurus adalah juru bayar Kormar, yang mana Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan juru bayar tetapi Saksi yang berhubungan dengan juru bayar Kormar.

4. Bahwa Saksi-2 selaku istri Terdakwa tidak berhubungan dengan juru bayar Kormar, tetapi hanya dengan Saksi selaku juru bayar Puskoda Kormar.

5. Bahwa Saksi-2 adalah istri kedua Terdakwa dan belum memiliki anak, sedangkan dari istri pertama Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak.

6. Bahwa sesuai data rekapan dan slip gaji, Terdakwa menerima gaji per DPP setiap bulannya sejumlah Rp5.424.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), dipotong sejumlah Rp2.957.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu) sehingga uang gaji bersih yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp2.245.700,00 (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus) dengan rincian sebagai berikut:

- Gaji per DPP : Rp5.425.200,00
- Potongan:
 - a. Majalah Marinir : Rp 8.500,00
 - b. Tablin : Rp 101.500,00
 - c. Toko Primkopal : Rp2.957.000,00
 - d. uran Yala : Rp 112.500,00
- Jumlah gaji bersih yang diterima : Rp2.245.700,00

7. Kemudian Terdakwa menerima uang tunjangan kinerja setiap bulannya sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang gaji bersih ditambah uang tunjangan kinerja maka setiap bulannya Terdakwa menerima uang setiap bulannya sejumlah Rp4.595.700,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang dibayarkan secara transfer melalui Bank BNI ke Nomor Rekening 194953530 atas nama Sulistiyono.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan gajinya kepada istrinya (Saksi-2) atau tidak, tetapi Terdakwa pernah menyampaikan kalau sedang ada masalah dengan Saksi-2.

9. Bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir atau batin kepada istrinya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **NITA PUJI HARTATIEK**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Juli 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 9 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Pedurenan RT 04 RW 10 No. 94 Kel. Pedurenan
Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Nita Puji Hartatiek (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa (Sertu Mar Sulistiyono) pada bulan Maret 2015, setelah berkenalan, karena hubungan semakin dekat, Saksi dengan Terdakwa berpacaran.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan, yakni perkara penelantaran dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak Juli 2021 sampai dengan sekarang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi.
3. Bahwa setelah menjalin pacaran selanjutnya Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2016 secara agama sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 331/058/V/2016 dan secara prosedur kedinasan TNI AL di rumah orang tua Saksi beralamat di Jl. Benda RT 04 RW 10 No. 94 Kampung Padurenan Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.
4. Bahwa setelah menikah Saksi dengan Terdakwa masih tinggal bersama di rumah orang tua Saksi di Jl. Benda RT.04/010 No. 94 Kampung Padurenan kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian tahun 2020 Saksi dengan Terdakwa pindah ke rumah pribadi milik Terdakwa di Perumahan Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 19 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.
5. Bahwa selama berumah tangga, awalnya hubungan Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis, Saksi masih diberikan nafkah bathin sebanyak 2 kali seminggu.
6. Bahwa untuk nafkah lahir berupa gaji awalnya Terdakwa masih memberikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah 8 bulan pernikahan berjalan, Saksi tidak diberikan nafkah lahir berupa gaji karena Terdakwa beralasan membayar cicilan motor, BRI dan koperasi.
7. Bahwa pada bulan April 2017 Saksi kembali diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai dengan bulan Juni 2020, kemudian pada bulan Juli 2020 Saksi diberikan nafkah lahir berupa gaji hanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena masalah cicilan dari bank lain.
8. Bahwa pada bulan Februari 2020 awal mula rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sudah tidak harmonis karena Terdakwa mengajukan pinjaman Bank Mandiri sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk renovasi rumah di Perum Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 019 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, saat akad kredit ada biaya yang harus dikeluarkan yaitu biaya administrasi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), biaya notaris sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta

Hal 10 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) semua biaya tersebut dari uang pribadi Saksi dan uang pinjam dari keluarga Saksi, setelah uang pinjaman sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) keluar, selanjutnya Saksi meminta uang pribadi Saksi dan uang pinjaman dari keluarga Saksi kepada Terdakwa untuk biaya tahlilan almarhum orang tua Saksi, namun Terdakwa menunjukkan ekspresi marah-marah sambil berkata “kaya debt collector aja kamu” sehingga Saksi kecewa karena Terdakwa tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan keluarganya untuk meminjam uang kepada Terdakwa, selanjutnya beberapa lama kemudian Terdakwa mengganti uang pribadi dan uang pinjaman dari keluarga Saksi, namun dari uang pinjaman Bank Mandiri tersebut Saksi tidak dapat sepeserpun dari Terdakwa karena digunakan untuk merenovasi rumah.

9. Bahwa pada bulan Januari 2021 saat tinggal di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Perumahan Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 19 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, Saksi mulai tidak diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 Saksi diberi nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2021 Saksi diberi nafkah lahir berupa gaji lagi oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga total di bulan Februari 2021 Saksi menerima nafkah lahir berupa gaji dari Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saat itu Saksi sebenarnya tidak mempermasalahkannya karena Saksi masih bekerja.

10. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Saksi dengan Terdakwa terjadi keributan hingga Terdakwa berkata kepada Saksi “kita sudah selesai, saya sudah ilfil sama kamu” setelah itu keesokan harinya Saksi-1 minta diantar pulang ke rumah orang tua Saksi bernama Sdr. Bambang Haryadi (Saksi-3), namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-3.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-3 “saya sudah tidak bisa lagi dengan Nita”, dijawab oleh Saksi-3 “Ya sudah, kalau sudah tidak bisa diperbaiki, segera diproses, anak saya jangan digantung”, kemudian Terdakwa mengambil pakaian dan perlengkapannya yang masih ada di rumah Saksi, setelah itu Saksi-3 berkata kepada Saksi “sabar dan kalau memang sudah takdir mau bagaimana lagi”.

12. Bahwa kemudian bulan berikutnya pada bulan Maret, April, Mei dan Juni 2021 Saksi tidak lagi diberi nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa saat Saksi menempati rumah orang tua Saksi di Jl. Benda RT.04 RW 10 No. 94 Kampung Padurenan Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, namun pada bulan Juli 2021 Saksi diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 11 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 132/K/PM II-08/AL/VI/2023

tidak lagi diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa, dan untuk nafkah batin Terdakwa tidak memberikan sejak Saksi dipulangkan ke rumah orang tua Saksi.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipotong Bank BRI sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) total yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian ditambah tunjangan kinerja sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah total uang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), hal ini Saksi ketahui dari Koptu Agus Thomas (Saksi-1) saat Saksi menghadap ke kantor Terdakwa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

15. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki perempuan lain status janda anak 3 (tiga) orang bernama Sdri. Arina Ina namun Saksi belum pernah bertemu langsung dengan Sdri. Arina Ina tersebut, kemudian Saksi pernah bertanya langsung kepada Terdakwa tentang Sdri. Arina Ina selanjutnya Terdakwa menjawab memang sedang dekat dengan perempuan statusnya janda anak 1 (satu) orang kemudian Saksi mencari tahu mengenai Sdri. Arina Ina melalui Facebook, selanjutnya Saksi menemukan setelah itu berkomunikasi dengan Sdri. Arina Ina, selanjutnya Saksi berkata kepada Sdri. Arina Ina untuk tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa, namun Saksi meyakini kalau Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Arina Ina.

16. Bahwa setelah sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang Saksi-1 tidak diberi nafkah lahir berupa gaji dari Terdakwa, kemudian pada bulan Februari 2022 Saksi-1 melaporkannya ke Puskodal Kormar kesatuan Terdakwa dan bertemu dengan Mayor Mar Dodi dan Mayor Arif, dan diarahkan agar Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III, selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal III agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa saat ini Saksi sudah kecewa dan tidak mencintai serta menyayangi Terdakwa lagi karena sikap dan tingkah laku Terdakwa kepada Saksi.

18. Bahwa harapan Saksi dalam perkara tersebut hanya menuntut keadilan dan agar Terdakwa dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena Saksi kecewa yang saat ini masih sebagai istri telah ditelantarkan tidak diberi nafkah lahir dan batin.

20. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan Saksi ke orang tua Saksi sejak bulan Juli 2021 namun Terdakwa belum menceraikan melalui pengadilan Agama maupun kantor, sehingga Saksi akan mengajukan pengajuan sendiri ke Pengadilan Agama.

21. Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir sejak mengembalikan Saksi ke orang tua Saksi, namun Terdakwa belum menceraikan Saksi secara resmi.

Hal 12 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa dan pengaduan Saksi dengan Terdakwa, belum dikaruniai anak, namun Saksi pernah hamil namun usia kandungan 6 (enam) bulan keguguran.

23. Bahwa Sdr.Bambang Haryadi adalah bapak kandung Saksi dan telah meninggal dunia 1 (satu) tahun yang lalu.

24. Bahwa Terdakwa pernah melakukan perzinahan dengan wanita lain di daerah Cilacap, dan pada bulan November 2022 perkarannya telah disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta atas pengaduan Saksi dan perkaranya telah diputus dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, namun Saksi tidak tahu apakah sudah menjalani atau belum.

25. Bahwa meski saat ini Saksi sudah tidak hidup bersama namun mengetahui gerak-gerik Terdakwa selama ini kalau Terdakwa jarang pulang, hal ini diketahui dari mantan istri Terdakwa yang masih selalu berhubungan dengan anak-anak Terdakwa yang tinggal bersama Terdakwa, dan hubungan Saksi dengan mantan istri Terdakwa baik dan saling komunikasi.

26. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa bercerai dengan istri pertama karena istri pertama dinilai kurang bersyukur oleh Terdakwa, dan dari pernikahan pertama Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan.

27. Bahwa saat Saksi menikah dengan Terdakwa berstatus gadis, sedangkan status Terdakwa duda cerai dengan 2 (dua) orang anak perempuan, dan saat itu kedua anaknya ikut dengan mantan istri Terdakwa.

28. Bahwa setelah Saksi dengan Terdakwa menikah dan tinggal di rumah Terdakwa, 2 (dua) orang anak perempuan Terdakwa ikut bersama Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yakni: bahwa saat awal kenal Saksi sudah tahu keuangan (gaji) Terdakwa, dan Terdakwa akan memberikan Saksi sesuai dengan kemampuan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Sdr. Bambang Haryadi (Saksi-3) dan Sdri. Yuliani Naras Watiek (Saksi-4), telah dipanggil secara sah dan patut namun Saksi-3 tidak hadir di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-2 selaku anak kandung Saksi-4 menerangkan kalau Saksi-4 telah meninggal dunia 1 (satu) tahun yang lalu dan Saksi-4 tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya, selanjutnya Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas ijin Hakim Ketua dan persetujuan

Hal 13 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah membacakan keterangan Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **BAMBANG HARYADI**
Pekerjaan : Pensiunan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Gombong, 23 Desember 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Pedurenan RT 04 RW 10 No. 94 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Bambang Haryadi (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa (Sertu Mar Sulistiyono) pada tahun 2015 saat Terdakwa bersama Sdri. Nita Puji Hartatiek (Saksi-2) anak Saksi datang ke rumah Saksi-4 di Kampung Pedurenan RT 04 RW 10 No. 94 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.
2. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016 Saksi-2 menikah secara agama dengan Terdakwa di rumah Saksi di Kampung Pedurenan RT 04 RW 10 No. 94 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi sesuai dengan Akta Nikah Nomor 331/058/V/2016 tanggal 15 Mei 2016 dan sesuai dengan prosedur dinas TNI-AL. Saksi mengetahui status Terdakwa merupakan duda beranak 2 (dua) orang sedangkan status Saksi-2 adalah gadis dan pernikahan tersebut sudah direstui oleh kedua orang tua Saksi-2 maupun Terdakwa.
3. Bahwa setelah menikah, Saksi-2 dan Terdakwa tinggal bersama di rumah Saksi di Kampung Pedurenan Rt.04 Rw. 10 Nomor 94 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, selama lebih kurang 4 (empat) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan pada saat tinggal satu rumah dengan Saksi kehidupan rumah tangga Saksi-2 dan Terdakwa terlihat harmonis serta Saksi tidak pernah melihat adanya cecok antara Saksi-2 dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada tahun 2021 Saksi-2 dan Terdakwa pindah ke rumah pribadinya di Perum Grand Bekasi.
5. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud mengembalikan Saksi-2 (anak Saksi), namun Saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa, kemudian pada malam harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk mengatakan kepada Saksi (orang tua Saksi-2) bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak ada kecocokan lagi selanjutnya Terdakwa ingin mengembalikan Saksi-2 kepada Saksi.
6. Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya

Hal 14 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 berkata kepada Terdakwa untuk segera diselesaikan kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki sambil mengatakan kepada Terdakwa “anak saya jangan digantung kalau bisa secepatnya diselesaikan” kemudian Saksi juga menghubungi orang tua Terdakwa untuk segera menyelesaikan masalah Terdakwa dan Saksi-2.

7. Bahwa Saksi mengatakan sampai dengan saat ini Saksi-2 dengan Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dan belum ada keputusan cerai dari Pengadilan Agama.

8. Bahwa Saksi sebagai orang tua Saksi-2 menginginkan agar perkara penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **YULIANI NARAS WATIEK**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 Juli 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sakim RT 04 RW 10 No. 94 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi. Handphone 081384985580.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Yuliani Naras Watiek (Saksi-4) kenal dengan Sertu Mar Sulistiyono (Terdakwa) pada tahun 2014 di rumah Sdr. Bambang Haryadi (Saksi-3) orang tua Saksi beralamat di Jl. Sakim RT 004 RW 010 No. 94 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.
2. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016 Sdri. Nita Puji Hartatiek (Saksi-2) kakak kandung Saksi menikah secara agama dengan Terdakwa di rumah Saksi-3 di Kampung Pedurenan RT 04 RW 10 No. 94 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 331/058/V/2016 tanggal 15 Mei 2016 dan sesuai dengan prosedur dinas TNI-AL. Saksi-3 mengetahui status Terdakwa merupakan duda beranak 2 (dua) orang sedangkan status Saksi-2 adalah gadis dan pernikahan tersebut sudah direstui oleh kedua orang tua Saksi-2 maupun Terdakwa, dari pernikahan tersebut Saksi-2 dan Terdakwa belum dikarunia anak.
3. Bahwa setelah menikah, Saksi-2 dengan Terdakwa tinggal di rumah Saksi-3 selama 4 (empat) tahun, kemudian setelah itu Saksi-2 dengan Terdakwa pindah rumah ke Grand Bekasi Blok A/11 RT 003 RW 019 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.
4. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-2 dengan Terdakwa pindah rumah, hubungan

Hal 15 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 dan Terdakwa tidak harmonis hingga Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa gaji kepada Saksi-2.

5. Bahwa hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa tidak harmonis karena Terdakwa meminjam uang ke Bank Mandiri sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang digunakan untuk biaya renovasi rumah pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk tambahan biaya administrasi dan biaya notaris. Beberapa hari kemudian Saksi-2 membutuhkan uang tersebut untuk biaya tahlilan 40 (empat puluh) hari almarhumah ibu Saksi-2 dan memintanya kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengembalikan uang tersebut dengan ekspresi marah-marah sambil mengatakan "kaya debt collector saja nagih-nagih", setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering ribut.

6. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dengan maksud mengembalikan Saksi-2 (anak Saksi-3), namun Saksi-3 tidak bertemu langsung dengan Terdakwa, kemudian pada malam harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-3 untuk mengatakan kepada Saksi-3 (orang tua Saksi-2) bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak ada kecocokan lagi selanjutnya Terdakwa ingin mengembalikan Saksi-2 kepada Saksi-3 (orang tua Saksi-2), hingga sampai saat ini Saksi-2 dengan Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi.

7. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-2 dan Terdakwa masih terikat pernikahan dan berstatus suami istri yang sah serta belum bercerai.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yakni: Permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2, bukan dari pinjaman Mandiri, ketidakharmonisan berawal dari masalah lain.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Sulistiyono) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XIV-II tahun 1996 di Kobangdiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditugaskan di Yon Komlek 2 Mar Surabaya, selanjutnya pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Dikmaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditugaskan ke Puskodal Kormar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 86320 Jabatan Ur Komlek Puskodal Kormar Kesatuan Mako Kormar.

2. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa dengan Sdri. Rohimah menikah secara agama maupun kedinasan, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. Rohimah dikarunia 2 (dua) orang anak Perempuan, kemudian pada tanggal 5 Mei 2015

Hal 16 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dengan Sdri. Rohimah resmi bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan kedua anak Terdakwa saat ini ikut dengan Sdri. Rohimah.

3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nita Puji Hartatiek (Saksi-2) status gadis, yang dikenalkan oleh Serma Mar Nurprapto (senior Terdakwa) dan paman Saksi-2 yang kebetulan PNS Kormar, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu secara intens.
4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016 Terdakwa menikah (status duda) dengan Saksi-2 secara agama sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0331/058/V/2016 dari Kantor Urusan Agama Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat maupun kedinasan TNI AL dan di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Benda RT 04 RW 010 No. 94 Kampung Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.
5. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-2 bertempat tinggal di rumah mertua Terdakwa a.n Sdr. Bambang Haryadi (Saksi-3) di Jl. Benda RT 04 RW 010 No. 94 Kampung Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi lebih kurang 4 (empat) tahun, selanjutnya sekira pertengahan bulan Agustus 2020 Terdakwa dan Saksi-2 pindah ke rumah Terdakwa di Perumahan Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 019 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, saat itu hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 masih harmonis.
6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 hidup bersama di rumah Terdakwa mulai terjadi cek cok berawal dari Terdakwa ingin 2 (dua) anak Terdakwa yang tinggal bersama mantan istri Terdakwa (Sdri. Rohimah) di Riau untuk tinggal satu rumah bersama Terdakwa dan Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 sering ribut dalam rumah tangga.
7. Bahwa keributan sering terjadi karena sifat dan watak Saksi-2 yang tidak mau mengerti Terdakwa, jika Terdakwa terlambat menjemput Saksi-2 sering memarahi Terdakwa meski di depan umum dan sikap Saksi-2 yang tempramen mudah marah-marah kepada Terdakwa, namun Terdakwa berupaya sabar sehingga sering terjadi keributan tanpa diketahui penyebabnya membuat rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 tidak harmonis.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2021 karena sering ribut dalam rumah tangga, dan karena sikap dingin Terdakwa kepada Saksi-2, selanjutnya karena Terdakwa ingin mengurus 2 (dua) anak perempuannya, dan Saksi-2 tidak bisa dekat dengan anak Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 minta diantar pulang ke rumah orang tuanya namun Terdakwa menolaknya, karena Saksi-2 tetap memaksa, kemudian Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 ke rumah orang tuanya namun tidak sampai ke rumah dan tidak bertemu dengan bapak Saksi-2 (Saksi-3).
9. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan bertemu dengan orang tua Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2,

Hal 17 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya. Terdakwa mengatakan orang tua Saksi-2 "saya sebagai suami sudah tidak bisa lagi dengan Sdr. Nita karena sikap Sdri. Nita terhadap saya", kemudian orang tua Saksi-2 (Saksi-3) menjawab "segera diurus kalau memang keputusannya seperti itu, jangan menggantung anak saya", setelah itu Saksi-2 menunjukkan sikap dengan melempar semua baju Terdakwa dan meminta agar Terdakwa segera membawa perlengkapannya yang masih ada di rumah orang tua Saksi-2.

10. Bahwa awal menikah sekira bulan Juni 2016 sampai dengan bulan November 2016 Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa gaji kepada Saksi-2 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu di awal tahun 2018 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat ada kenaikan tunkin untuk nafkah lahir sampai dengan bulan Maret 2019, kemudian pada bulan April 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 Terdakwa hanya memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa setelah Saksi-2 tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Benda RT 04 RW 010 No. 94 Kampung Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, Terdakwa tidak memberikan sama sekali nafkah lahir berupa gaji kepada Saksi-2 sejak bulan Maret, April, Mei, Juni 2021 saat Saksi-2 bertempat tinggal di Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 019 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, namun pada bulan Juli 2021 Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa gaji kembali kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa keadaan ini sudah Terdakwa jelaskan sejak awal menikah kalau gaji Terdakwa banyak potongan sehingga tidak akan memberikan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Saksi-2 dan Saksi-2 menerima karena Saksi-2 masih bekerja sehingga masih dapat penghasilan.

13. Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2021 sampai dengan saat ini, saat Terdakwa dan Saksi-2 bertempat tinggal di Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 019 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji kepada Saksi-2 karena Terdakwa beranggapan bahwa Saksi-2 sudah minta pulang ke rumah orang tuanya sehingga Terdakwa lepas tanggung jawab atas kewajibannya sebagai suami, dan Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-2 sekira bulan Juli 2019 sampai dengan saat ini.

14. Bahwa dengan nominal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Saksi-2 apabila di rata-ratakan, menurut Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-2, namun karena kemampuan saat itu dan banyaknya potongan gaji Terdakwa di Satuan.

15. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji kepada Saksi-2 karena Saksi-2 tidak mau mengurus Terdakwa dan 2 (dua) orang anaknya dengan

Hal 18 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 132-k/PM II-08/AL/VI/2023

putusan mahkamah agung no. 132-k/PM II-08/AL/VI/2023

16. Bahwa gaji pokok yang Terdakwa terima sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menerima tunjangan sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang diterima Terdakwa sejumlah Rp7.441.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dipotong Bank Woori Saudara setiap bulannya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), koperasi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), taplin, arisan yala dan majalah lebih kurang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Bank Mandiri sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), cicilan motor sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan dan cicilan kartu kredit dengan limit sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang Terdakwa bayar dengan minimum sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah).
17. Bahwa Terdakwa juga menerima penghasilan karena kerja sebagai pengaman di Perumahan daerah Kebon Jeruk di luar dinas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun saat ini Terdakwa tidak lagi karena Terdakwa masih bermasalah hukum sehingga Terdakwa mencegah agar tidak melakukan pelanggaran.
18. Bahwa sampai dengan sekarang secara administrasi Saksi-2 masih tercatat sebagai istri sah Terdakwa dan belum bercerai baik secara kantor maupun putusan Pengadilan Agama, namun Terdakwa dan Saksi-2 sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021.
19. Bahwa saat ini 2 (dua) anak perempuannya kembali ikut mantan istri (Sdri.Rohimah) dan Terdakwa masih menafkahi anak Terdakwa.
20. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa beranggapan bahwa Saksi-2 sudah minta pulang ke rumah orang tuanya sehingga Terdakwa lepas tanggung jawab atas kewajibannya sebagai suami dan tidak ada kewajiban Terdakwa untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-2.
21. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat Terdakwa diproses hukum dan membuat tidak jelas status Saksi-2.
22. Bahwa sejak awal Saksi-2 yang berkeinginan untuk bercerai namun Terdakwa tidak mengajukan ke Satuan, justru pada tanggal 17 Februari 2022 Saksi-2 yang melaporkan Terdakwa ke Satuan, karena tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2
23. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengaku bersalah karena tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji kepada Saksi-2 yang memang seharusnya masih menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah lahir

Hal 19 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

24. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 sampai saat ini belum bercerai, namun saat itu Terdakwa berkata sudah muak kepada Saksi-2 sehingga Terdakwa beranggapan rumah tangganya dengan Saksi-2 sudah selesai, karena Saksi-2 sendiri yang meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya bukan atas kemauan dan keinginan Terdakwa.

25. Bahwa untuk saat ini Terdakwa tidak mau Kembali membina rumah tangga lagi dengan Saksi-2, begitu pula dengan Saksi-2.

26. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan sebelum perkara ini Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara perzinahan yang disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Perkara 54-K/PM.II-11/AL/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 di pidana penjara 4 (empat) bulan dan telah BHT.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI).
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dinas milik, Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sipil milik Terdakwa.
4. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Pelapor.
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nita Puji Hartatiek).
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI.
7. 3 (tiga) lembar *Print out slip* gaji Terdakwa bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dari Saksi-1 (Koptu Mar Agus Thomas) juru bayar.
8. 1 (satu) lembar *Screenshot* angsuran Bank Mandiri Terdakwa.
9. 2 (dua) lembar *Print Out* pembayaran angsuran motor Adira Finance Terdakwa.
10. 2 (dua) lembar *Print Out* cicilan kartu kredit Mandiri Terdakwa.
11. 1 (satu) lembar Foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nita Puji Hartatiek).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI), 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dinas milik Terdakwa, 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sipil milik Terdakwa, 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Pelapor, 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nita Puji Hartatiek), 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI dan 1 (satu) lembar Foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nita Puji Hartatiek). Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan surat yang dibuat

Hal 20 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menunjukkan bahwa Saksi-2 adalah istri sah dari Terdakwa dan sampai dengan sekarang Saksi-2 dan Terdakwa masih berstatus suami istri yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meski dipersidangan baik Terdakwa maupun Saksi-2 sudah sepakat tidak akan melanjutkan rumah tangganya dan Saksi-2 akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 3 (tiga) lembar *Print out slip* gaji Terdakwa bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dari Saksi-1 (Koptu Mar Agus Thomas) juru bayar, 1 (satu) lembar *Screenshot* angsuran Bank Mandiri Terdakwa, 2 (dua) lembar *Print Out* pembayaran angsuran motor Adira Finance Terdakwa dan 2 (dua) lembar *Print Out* cicilan kartu kredit Mandiri Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut yang disita dari Saksi-1 dan Terdakwa yang menerangkan penghasilan Terdakwa dan pengeluaran rutin Terdakwa setiap bulan, hal ini dibenarkan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di depan sidang, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Sdri.Nita Puji Hartatiek (Saksi-2) dan Sdri. Yuliani Naras Watiek (Saksi-4) Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Sdri.Nita Puji Hartatiek (Saksi-2) yang menyatakan bahwa: Bahwa saat awal kenal Saksi sudah tahu keuangan (gaji) Terdakwa, dan Terdakwa akan memberikan Saksi sesuai dengan kemampuan.
- Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Sdri.Yuliani Naras Watiek (Saksi-4) yang menyatakan bahwa: Permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2, bukan dari pinjaman Mandiri, ketidakharmonisan berawal dari masalah lain.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat, Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 tidak terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara

Hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut; bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, dengan demikian bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim terhadap keterbuktian perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 22 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".
- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Sulistiyono) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XIV-II tahun 1996 di Kobangdiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditugaskan di Yon Komlek 2 Mar. Pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Dikmaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditugaskan ke Puskodal Kormar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 86320 Jabatan Ur Komlek Puskodal Kormar Kesatuan Mako Kormar.
2. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa dengan Sdri. Rohimah menikah secara agama maupun kedinasan, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. Rohimah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan, kemudian pada tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa dengan Sdri. Rohimah resmi bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan kedua anak Terdakwa saat ini ikut dengan Sdri. Rohimah.
3. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nita Puji Hartatiek (Saksi-2) yang dikenalkan oleh Serma Mar Nurprpto (senior Terdakwa) dan paman Saksi-1 yang kebetulan PNS Kormar, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu secara intens.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2016 Saksi-2 menikah dengan Terdakwa secara agama sesuai Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat Nomor 331/058/V/2016 maupun prosedur kedinasan TNI AL di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Benda RT 04 RW 010 No. 94 Kampung Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.
5. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-2 bertempat tinggal di rumah mertua Terdakwa a.n Sdr. Bambang Haryadi (Saksi-3) di Jl. Benda RT 04 RW

Hal 23 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 94/kampung/Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi lebih kurang 4

(empat) tahun, selanjutnya sekira pertengahan bulan Agustus 2020 Terdakwa dan Saksi-2 pindah ke rumah Terdakwa di Perumahan Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 019 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, saat itu hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 masih harmonis.

6. Bahwa benar selama berumah tangga, awalnya hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa berjalan harmonis, Saksi-2 masih diberikan nafkah lahir serta nafkah batin sebanyak 2 (dua) kali seminggu.

7. Bahwa benar nafkah lahir berupa gaji awalnya Terdakwa memberikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah 8 bulan pernikahan berjalan, sekira pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 di Perumahan Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 019 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, Saksi-2 tidak diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa karena Terdakwa beralasan membayar cicilan motor, BRI dan koperasi.

8. Bahwa benar pada bulan April 2017 Saksi-2 kembali diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai dengan bulan Juni 2020, kemudian pada bulan Juli 2020 Saksi-2 diberikan nafkah lahir berupa gaji hanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena ada cicilan dari bank lain.

9. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa mengajukan pinjaman Bank Mandiri sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk renovasi rumah di Perum Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 019 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, saat akad kredit ada biaya yang harus dikeluarkan yaitu biaya administrasi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), biaya notaris sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) semua biaya tersebut dari uang pribadi Saksi-2 dan uang pinjam dari keluarga Saksi-2, setelah uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) keluar, selanjutnya Saksi-2 meminta uang pribadi Saksi-2 dan uang pinjaman dari keluarga Saksi-2 kepada Terdakwa untuk biaya tahlilan almarhum orang tua Saksi-2, namun Terdakwa menunjukan ekspresi marah-marah sambil berkata "kaya debt collector aja kamu" sehingga Saksi-2 kecewa karena Terdakwa tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan keluarga Saksi-2 untuk meminjam uang kepada Terdakwa, selanjutnya beberapa lama kemudian Terdakwa mengganti uang pribadi dan uang pinjaman dari keluarga Saksi-2, namun dari uang pinjaman Bank Mandiri tersebut Saksi-2 tidak dapat sepeserpun dari Terdakwa karena digunakan untuk merenovasi rumah, namun pengakuan Terdakwa ketidakharmonisan mulai terjadi berawal Terdakwa ingin 2 (dua) anak Terdakwa yang tinggal dengan mantan istri Terdakwa (Sdri.Rohimah) di Riau ikut Bersama tinggal

Hal 24 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan saksi-2.

10. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 saat tinggal di Perumahan Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 19 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, Saksi-2 tidak diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 Saksi-2 diberi nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2021 Saksi-2 diberi nafkah lahir berupa gaji lagi oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga total di bulan Februari 2021 Saksi-2 menerima nafkah lahir berupa gaji dari Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2021 Saksi-2 dengan Terdakwa terjadi keributan hingga Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “kita sudah selesai, saya sudah muak (Ilfil) sama kamu” setelah itu keesokan harinya Saksi-2 minta diantar pulang ke rumah orang tua Saksi-2 bernama Sdr. Bambang Haryadi (Saksi-3), saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-3.
12. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-3 “saya sudah tidak bisa lagi dengan Nita”, dijawab oleh Saksi-3 “Ya sudah, kalau sudah tidak bisa diperbaiki, segera diproses, anak saya jangan digantung”, kemudian Terdakwa mengambil pakaian dan perlengkapannya yang masih ada di rumah Saksi-2.
13. Bahwa benar kemudian bulan berikutnya bulan Maret, April, Mei dan Juni 2021 Saksi-2 tidak lagi diberi nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa saat Saksi-2 menempati rumah orang tua Saksi-2 (Saksi-3) di Jl. Benda RT.04 RW 10 No. 94 Kampung Padurenan Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, namun pada bulan Juli 2021 Saksi-2 diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). ,
14. Bahwa benar kemudian sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah batin serta lahir berupa gaji kepada Saksi-2, padahal sampai dengan sekarang secara administrasi Saksi-2 masih tercatat sebagai istri sah Terdakwa dan belum bercerai baik secara kantor maupun putusan Pengadilan Agama.
15. Bahwa benar setelah Saksi-2 tidak diberi nafkah lahir berupa gaji dari Terdakwa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Saksi-2 minta bantuan kepada orang tua Saksi-2, kemudian Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Puskodal Kormar kesatuan Terdakwa dan bertemu dengan Mayor Mar Dodi dan Mayor Arif, kemudian Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III pada tanggal 17 Februari 2022 sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP.16/II-6/II/2022/Idik agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Saksi-2 sudah kecewa dan tidak mencintai serta menyayangi Terdakwa lagi karena sikap dan tingkah laku Terdakwa kepada Saksi-2, dan Terdakwa telah mengembalikan Saksi-2 ke orang tuanya sejak bulan Juli 2021 namun Terdakwa belum menceraikan melalui Pengadilan Agama maupun kantor, sehingga Saksi-2 akan mengajukan sendiri gugatan ke Pengadilan Agama.
17. Bahwa benar dengan nominal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Saksi-2 apabila di rata-ratakan, menurut Saksi-2 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-2 meski Saksi-2 bekerja.
18. Bahwa benar saat Saksi-2 mengetahui gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipotong Bank BRI sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) total yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian ditambah tunjangan kinerja sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah total uang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) hal ini Saksi-2 ketahui dari Koptu Agus Thomas (Saksi-1) saat Saksi-2 menghadap ke kantor Terdakwa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.
19. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa memiliki perempuan lain status janda anak 3 (tiga) orang bernama Sdri. Arina, kemudian Saksi-2 pernah bertanya langsung kepada Terdakwa tentang Sdri. Arina selanjutnya Terdakwa menjawab memang sedang dekat dengan perempuan tersebut, kemudian Saksi-2 menemukan data Sdri. Arina di *Facebook*, kemudian Saksi-2 berkomunikasi dengan Sdri. Arina dengan berkata untuk tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa, namun Saksi-2 meyakini kalau Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Arina, dan ternyata melakukan perzinahan dan perkaranya Saksi-2 laporkan di Yogyakarta dan di sidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagaimana Putusan Nomor Perkara 54-K/PM.II-11/AL/XII/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan telah BHT.
20. Bahwa benar berdasarkan Kartu Penunjukan Istri Nomor 78/KPI/MAR/III/2018, Kartu Keluarga TNI AL No: B/150/KK/V/2016 tanggal 25 Mei 2016, Kartu Keluarga Nomor: 3275112805080053 a.n Suistiyono, tercantum jelas nama Sdri.Nita Puji Hartatiek (Saksi-2) dan kedua anak Terdakwa dari istri pertama, dan Terdakwa selaku kepala rumah tangga dan hingga saat ini status Terdakwa dan Saksi-2 masih terikat suami istri serta belum bercerai.

Menimbang, Bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Hal 26 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barang siapa" yang berarti orang atau setiap warga negara sebagai subjek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan suatu pidana dan tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasny.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Sulistiyono) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XIV-II tahun 1996 di Kobangdiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditugaskan di Yon Komlek 2 Mar. Pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Dikmaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditugaskan ke Puskodal Kormar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 86320 Jabatan Ur Komlek Puskodal Kormar Kesatuan Mako Kormar.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dankormar selaku Papera Nomor Kep/92/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Sertu Mar NRP 86320 Satuan Mako Kormar yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga".
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Bahwa benar dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa istilah "menelantarkan" sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dimasukan dalam kategori "Kekerasan dalam rumah tangga" yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

Hal 28 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan "Lingkup rumah tangga" adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkup rumah tangga" adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik itu suami, istri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik

Bahwa yang dimaksud menelantarkan berdasarkan yurisprudensi MARI No. 85/X/Pid Sus/2007 adalah tidak hanya terbatas pada seorang isteri yang tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa dengan Sdri. Rohimah menikah secara agama maupun kedinasan, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. Rohimah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan, kemudian pada tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa dengan Sdri. Rohimah resmi bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan kedua anak Terdakwa saat ini ikut dengan Sdri.Rohimah.
2. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nita Puji Hartatiek (Saksi-2) yang dikenalkan oleh Serma Mar Nurprpto (senior Terdakwa) dan paman Saksi-1 yang kebetulan PNS Kormar, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu secara intens.
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2016 Saksi-2 menikah dengan Terdakwa secara agama sesuai Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat Nomor 331/058/V/2016 maupun prosedur kedinasan TNI AL di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Benda RT 04 RW 010 No. 94 Kampung Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.

Hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar sudah menikah, Terdakwa dan Saksi-2 bertempat tinggal di rumah mertua Terdakwa a.n Sdr. Bambang Haryadi (Saksi-3) di Jl. Benda RT 04 RW 010 No. 94 Kampung Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi lebih kurang 4 (empat) tahun, selanjutnya sekira pertengahan bulan Agustus 2020 Terdakwa dan Saksi-2 pindah ke rumah Terdakwa di Perumahan Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 019 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, saat itu hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 masih harmonis.

5. Bahwa benar selama berumah tangga, awalnya hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa berjalan harmonis, Saksi-2 masih diberikan nafkah lahir serta nafkah batin sebanyak 2 (dua) kali seminggu.

6. Bahwa benar nafkah lahir berupa gaji awalnya Terdakwa memberikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah 8 bulan pernikahan berjalan, sekira pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 di Perumahan Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 019 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, Saksi-2 tidak diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa karena Terdakwa beralasan membayar cicilan motor, BRI dan koperasi.

7. Bahwa benar pada bulan April 2017 Saksi-2 kembali diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai dengan bulan Juni 2020, kemudian pada bulan Juli 2020 Saksi-2 diberikan nafkah lahir berupa gaji hanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena ada cicilan dari bank lain.

8. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa mengajukan pinjaman Bank Mandiri sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk renovasi rumah di Perum Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 019 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, saat akad kredit ada biaya yang harus dikeluarkan yaitu biaya administrasi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), biaya notaris sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) semua biaya tersebut dari uang pribadi Saksi-2 dan uang pinjam dari keluarga Saksi-2, setelah uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) keluar, selanjutnya Saksi-2 meminta uang pribadi Saksi-2 dan uang pinjaman dari keluarga Saksi-2 kepada Terdakwa untuk biaya tahlilan almarhum orang tua Saksi-2, namun Terdakwa menunjukkan ekspresi marah-marah sambil berkata "kaya debt collector aja kamu" sehingga Saksi-2 kecewa karena Terdakwa tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan keluarga Saksi-2 untuk meminjam uang kepada Terdakwa, selanjutnya beberapa lama kemudian Terdakwa mengganti uang pribadi dan uang pinjaman dari keluarga Saksi-2, namun dari uang pinjaman Bank Mandiri tersebut Saksi-2 tidak dapat sepeserpun dari Terdakwa karena digunakan untuk merenovasi rumah, namun pengakuan Terdakwa

Hal 30 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan gugatan cerai berawal Terdakwa ingin 2 (dua) anak Terdakwa yang tinggal dengan mantan istri Terdakwa (Sdri.Rohimah) di Riau ikut Bersama tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan Saksi-2.

9. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 saat tinggal di Perumahan Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 19 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, Saksi-2 tidak diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 Saksi-2 diberi nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2021 Saksi-2 diberi nafkah lahir berupa gaji lagi oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga total di bulan Februari 2021 Saksi-2 menerima nafkah lahir berupa gaji dari Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2021 Saksi-2 dengan Terdakwa terjadi keributan hingga Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "kita sudah selesai, saya sudah muak (Ilfil) sama kamu" setelah itu keesokan harinya Saksi-2 minta diantar pulang ke rumah orang tua Saksi-2 bernama Sdr. Bambang Haryadi (Saksi-3), saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-3.

11. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "saya sudah tidak bisa lagi dengan Nita", dijawab oleh Saksi-3 "Ya sudah, kalau sudah tidak bisa diperbaiki, segera diproses, anak saya jangan digantung", kemudian Terdakwa mengambil pakaian dan perlengkapannya yang masih ada di rumah Saksi-2.

12. Bahwa benar kemudian bulan berikutnya bulan Maret, April, Mei dan Juni 2021 Saksi-2 tidak lagi diberi nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa saat Saksi-2 menempati rumah orang tua Saksi-2 (Saksi-3) di Jl. Benda RT.04 RW 10 No. 94 Kampung Padurenan Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, namun pada bulan Juli 2021 Saksi-2 diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar kemudian sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah batin serta lahir berupa gaji kepada Saksi-2, padahal sampai dengan sekarang secara administrasi Saksi-2 masih tercatat sebagai istri sah Terdakwa dan belum bercerai baik secara kantor maupun putusan Pengadilan Agama.

14. Bahwa benar setelah Saksi-2 tidak diberi nafkah lahir berupa gaji dari Terdakwa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Saksi-2 minta bantuan kepada orang tua Saksi-2, kemudian Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Puskodal Kormar kesatuan Terdakwa dan bertemu dengan Mayor Mar Dodi dan Mayor Arif, kemudian Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III pada tanggal 17 Februari 2022 sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP.16/II-6/II/2022/Idik agar Terdakwa diproses

Hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan kekuatan hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar berdasarkan Kartu Penunjukan Istri Nomor 78/KPI/MAR/III/2018, Kartu Keluarga TNI AL No: B/150/KK/V/2016 tanggal 25 Mei 2016, Kartu Keluarga Nomor: 3275112805080053 a.n Suistiyono, tercantum jelas nama Sdri.Nita Puji Hartatiek (Saksi-2) dan kedua anak Terdakwa dari istri pertama, dan Terdakwa selaku kepala rumah tangga dan hingga saat ini status Terdakwa dan Saksi-2 masih terikat suami istri serta belum bercerai.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan pada bulan Februari 2022, bahkan sampai dengan persidangan Terdakwa masih tidak ada upaya untuk memberikan hak Saksi-2 berupa nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meski dengan tidak diberi nafkah lahir Saksi-2 tidak mengalami penderitaan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penelantaran bagi Saksi-2.

17. Bahwa sampai dengan persidangan saat ini antara Terdakwa dan Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dan baik Terdakwa maupun Saksi-2 dan belum bercerai sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meski Terdakwa merasa sejak Terdakwa mentalak secara lisan Saksi-2 kemudian pada bulan Februari 2021 Saksi-2 dipulangkan ke rumah orang tuanya maka tidak ada kewajiban lagi bagi Terdakwa melaksanakan kewajiban sebagai suami, namun demikian sampai dengan saat ini di persidangan Saksi-2 masih istri yang sah, dengan demikian Saksi-2 merupakan bagian dalam lingkup rumah tangga Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa di dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan menurut pasal 34 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, termasuk pula memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan.

Bahwa berkaitan dengan kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya sebagaimana terurai di atas adalah ketentuan yang diatur undang-undang, karena itu maka kewajiban tersebut adalah menurut hukum.

Hal 32 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2016 Saksi-2 menikah dengan Terdakwa secara agama sesuai Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat Nomor 331/058/V/2016 maupun prosedur kedinasan TNI AL di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Benda RT 04 RW 010 No. 94 Kampung Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.
2. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-2 bertempat tinggal di rumah mertua Terdakwa a.n Sdr. Bambang Haryadi (Saksi-3) di Jl. Benda RT 04 RW 010 No. 94 Kampung Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi lebih kurang 4 (empat) tahun, selanjutnya sekira pertengahan bulan Agustus 2020 Terdakwa dan Saksi-2 pindah ke rumah Terdakwa di Perumahan Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 019 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, saat itu hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 masih harmonis.
3. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa mengajukan pinjaman Bank Mandiri sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk renovasi rumah di Perum Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 019 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, saat akad kredit ada biaya yang harus dikeluarkan yaitu biaya administrasi sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), biaya notaris sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) semua biaya tersebut dari uang pribadi Saksi-2 dan uang pinjam dari keluarga Saksi-2, setelah uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) keluar, selanjutnya Saksi-2 meminta uang pribadi Saksi-2 dan uang pinjaman dari keluarga Saksi-2 kepada Terdakwa untuk biaya tahlilan almarhum orang tua Saksi-2, namun Terdakwa menunjukan ekspresi marah-marah sambil berkata "kaya debt collector aja kamu" sehingga Saksi-2 kecewa karena Terdakwa tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan keluarga Saksi-2 untuk meminjam uang kepada Terdakwa, selanjutnya beberapa lama kemudian Terdakwa mengganti uang pribadi dan uang pinjaman dari keluarga Saksi-2, namun dari uang pinjaman Bank Mandiri tersebut Saksi-2 tidak dapat sepeserpun dari Terdakwa karena digunakan untuk merenovasi rumah, namun pengakuan Terdakwa ketidakharmonisan mulai terjadi berawal Terdakwa ingin 2 (dua) anak Terdakwa yang tinggal dengan mantan istri Terdakwa (Sdri.Rohimah) di Riau ikut Bersama tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan Saksi-2.
4. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 saat tinggal di Perumahan Grand Bekasi Blok A4 No. 11 RT 03 RW 19 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, Saksi-2 tidak diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 1

Hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2021 Saksi-2 diberi nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2021 Saksi-2 diberi nafkah lahir berupa gaji lagi oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga total di bulan Februari 2021 Saksi-2 menerima nafkah lahir berupa gaji dari Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2021 Saksi-2 dengan Terdakwa terjadi keributan hingga Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “kita sudah selesai, saya sudah muak (Ilfil) sama kamu” setelah itu keesokan harinya Saksi-2 minta diantar pulang ke rumah orang tua Saksi-2 bernama Sdr. Bambang Haryadi (Saksi-3), saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-3.

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-3 “saya sudah tidak bisa lagi dengan Nita”, dijawab oleh Saksi-3 “Ya sudah, kalau sudah tidak bisa diperbaiki, segera diproses, anak saya jangan digantung”, kemudian Terdakwa mengambil pakaian dan perlengkapannya yang masih ada di rumah Saksi-2.

7. Bahwa benar kemudian bulan berikutnya bulan Maret, April, Mei dan Juni 2021 Saksi-2 tidak lagi diberi nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa saat Saksi-2 menempati rumah orang tua Saksi-2 (Saksi-3) di Jl. Benda RT.04 RW 10 No. 94 Kampung Padurenan Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, namun pada bulan Juli 2021 Saksi-2 diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar kemudian sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah batin serta lahir berupa gaji kepada Saksi-2, padahal sampai dengan sekarang secara administrasi Saksi-2 masih tercatat sebagai istri sah Terdakwa dan belum bercerai baik secara kantor maupun putusan Pengadilan Agama.

9. Bahwa benar setelah Saksi-2 tidak diberi nafkah lahir berupa gaji dari Terdakwa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Saksi-2 minta bantuan kepada orang tua Saksi-2, kemudian Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Puskodal Kormar kesatuan Terdakwa dan bertemu dengan Mayor Mar Dodi dan Mayor Arif, kemudian Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III pada tanggal 17 Februari 2022 sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP.16/II-6/II/2022/Idik agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar berdasarkan Kartu Penunjukan Istri Nomor 78/KPI/MAR/III/2018, Kartu Keluarga TNI AL No: B/150/KK/V/2016 tanggal 25 Mei 2016, Kartu Keluarga Nomor: 3275112805080053 a.n Suistiyono, tercantum jelas nama Sdri.Nita Puji Hartatiek (Saksi-2) dan kedua anak Terdakwa dari istri pertama, dan Terdakwa selaku kepala rumah tangga dan berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta

Hal 34 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung persidangan kalau sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-2 masih berstatus suami istri yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0331/058/V/2016 tanggal 15 Mei 2016 dan belum ada perceraian antara Saksi-2 dan Terdakwa, dengan demikian Saksi-2 termasuk dalam lingkup rumah tangga Terdakwa yang masih menjadi tanggung jawab Terdakwa akan pemenuhan nafkah lahir dan batinnya, menurut ketentuan hukum yang berlaku sudah seharusnya menjadi kewajiban Terdakwa selaku suami untuk memberikan perawatan atau pemeliharaan terhadap Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa sesuai dengan kemampuannya.

11. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI aktif tentunya memiliki kemampuan secara finansial namun hal ini tidak Terdakwa lakukan untuk memberikan nafkah lahir sesuai kemampuannya, padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau hal tersebut merupakan kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami tetapi Terdakwa tidak melakukannya,

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diuraikannya dalam tuntutanannya, setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikannya sendiri, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaan/*Pledoi* dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap Unsur “Menelantarkan orang lain”, Penasihat Hukum berbeda pendapat bahwa unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan yakni:

Hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bermaksud memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 secara rapel sebagaimana yang dilakukan pada bulan Juli 2021 sampai dengan seterusnya, namun melihat kenyataan bahwa di bulan Agustus 2021 Saksi-1 mendatangi kantor Terdakwa di Puskodal Mako Kormar serta mengatakan bahwa akan melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III Jakarta, sehingga Terdakwa menjadi kesal mengingat Terdakwa merasa apa yang diberikan kepada Saksi-1 berupa nafkah lahir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya dalam posisi Saksi-1 sudah meninggalkan kewajibannya merupakan sebuah prestasi yang melampaui kewajibannya.

b. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada bulan Me 2016 secara agami slam oleh karenanya berlaku Hukum Positif dan Hukum Islam atas keduanya, yakni berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7). Bahwa kewajiban Terdakwa selaku suami untuk memberikan nafkah kepada Saksi-1 mulai berlaku sesudah adanya penyerahan diri sempurna atau pengabdian yang sewajarnya istri kepada suaminya dan kewajiban Terdakwa selaku suami untuk memberikan nafkah kepada Saksi-1 selaku istri telah gugur Ketika Saksi-1 selaku istri berupa penolakan untuk memberi hak suami atas dirinya, atau keluar rumah tanpa ijin suaminya oleh Saksi-1 mengingkari kewajibannya sebagai seorang istri lebih-lebih Tindakan mengusir Terdakwa dari rumah Saksi-2 merupakan Tindakan tidak taat dan mendurhakai Tindakan selaku suami.

2. Terhadap Unsur “Dalam lingkup rumah tangganya”, Penasihat Hukum berbeda pendapat bahwa unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan yakni: Dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur kedua yaitu “Dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, maka terlebih dahulu membuktikan bahwa unsur kesatu yaitu “menelantarkan Orang lain” atau unsur *wederrechtelijk* atau sifat melawan hukum telah terpenuhi.

3. Terhadap Unsur “Menurut hukum wajib memberika kehidupan, perawatan atau pemeliharaan”, Penasihat Hukum berbeda pendapat bahwa unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan yakni:

a. Mendasari Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”, oleh karenanya hal mendasar yang harus dipahamiterlebih dahulu adalah “Hak yang diterima haruslahseimbang dengan kewajiban yang sudah dijalankan”.

Hal 36 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah melakukan pembatasan dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau luar rumah sehingga unsur pemeliharaan menurut Pasal 9 Ayat (1) kepada Saksi-1 menjadi tidak terpenuhi. Majelis berpendapat bahwa tanggapan Penasihat Hukum dengan mendasari atas Tuntutan Oditur Militer merupakan penilaian secara subyektif dari Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasehat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Bahwa terhadap pendapat dan kesimpulan penasihat hukum tersebut, setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikannya dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat dan kesimpulan Penasihat Hukum sepanjang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana telah diuraikan Penasihat Hukum dalam Pledooinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a *Juncto* Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)".

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini,

Hal 37 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI. Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena setelah Terdakwa mentalak secara lisan Sdri.Nita Puji Hartatiek (Saksi-2) kemudian pada tanggal 22 Februari 2021 mengembalikan Saksi-2 ke rumah Sdr.Bambang Haryadi (Saksi-4) orang tuannya Saksi-2 di Jl Benda Rt 04 Rw 010 No.94 Kampung Padurenan Kec.Mustika Jaya, dan sejak Agustus 2021 sampai dengan Terdakwa dilaporkan tanggal 17 Februari 2022 bahkan hingga persidangan berlangsung Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir, serta Terdakwa tidak memberikan kejelasan dan kepastian status rumah tangga dengan Saksi-2 apakah akan berlanjut atau bercerai, serta Saksi-2 mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri. Arina, seharusnya Terdakwa menyadari dan mengetahui jika perbuatannya penelantaran terhadap Saksi-2 adalah perbuatan yang melanggar hukum namun tetap saja dilakukan oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan jika Terdakwa mengabaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga dan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kehidupan rumah tangganya Terdakwa dengan Saksi-2 timbul ketidakharmonisan dan telah pisah rumah, puncaknya Terdakwa mengembalikan Saksi-2 ke rumah orang tua Saksi-2 serta menimbulkan penderitaan lahir dan bathin karena Terdakwa tidak lagi menjalankan kewajiban memberikan nafkah lahir guna memenuhi kebutuhan hidup.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Hal 38 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menghargaikan dan menjunjung tinggi ikatan pernikahan yang sah Terdakwa dengan Saksi-2, dan sampai dengan perkara disidangkan Terdakwa tidak pernah ada upaya untuk memberikan nafkah lahir terhadap Saksi-2 yang masih berstatus istri sahnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".

3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara perzinahan, sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Perkara 54-K/PM.II-11/AL/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan telah BHT.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya, serta berjanji tidak akan mengulangi.
3. Penilaian Satuan kalau Terdakwa menunjukan loyalitas dan dedikasi yang tinggi dan tenaga Terdakwa masih dibutuhkan di Satuan.
4. Bahwa Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan Saksi-1 tidak berkeinginan membina lagi rumah tangga dengan Terdakwa, dan akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta agar Terdakwa dapat segera kembali berdinis untuk menunjang tugas-tugas pokok di Kesatuan.

Menimbang, Bahwa fakta dipersidangan baik Terdakwa dan Saksi-2 sudah

Hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI untuk kembali memperbaiki rumah tangganya, dan di persidangan Saksi-2 akan segera mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena sampai dengan perkara dilaporkan dan disidangkan Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin serta menelantarkan Saksi-2, dan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, namun dalam perkara Terdakwa ini Majelis menilai sudah tidak ada keinginan keduanya untuk kembali memperbaiki rumah tangganya, maka untuk memberikan kesempatan Terdakwa dan Saksi-2 untuk segera mengurus perceraian maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingat sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan mengabulkannya dengan mengurangi pidana dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI).
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dinas milik, Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sipil milik Terdakwa.
4. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Pelapor.
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nita Puji Hartatiek).
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI.
7. 3 (tiga) lembar *Print out* slip gaji Terdakwa bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dari Saksi-1 (Koptu Mar Agus Thomas) juru bayar.
8. 1 (satu) lembar *Screenshot* angsuran Bank Mandiri Terdakwa.
9. 2 (dua) lembar *Print Out* pembayaran angsuran motor Adira Finance Terdakwa.
10. 2 (dua) lembar *Print Out* cicilan kartu kredit Mandiri Terdakwa.
11. 1 (satu) lembar Foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nita Puji Hartatiek).

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat surat tersebut ada berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam

Hal 40 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Sulistiyono**, Sertu Mar NRP 86320 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga".
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI).
 - b. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dinas milik, Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sipil milik Terdakwa.
 - d. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Pelapor.
 - e. 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nita Puji Hartatiek).
 - f. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI.
 - g. 3 (tiga) lembar *Print out* slip gaji Terdakwa bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dari Saksi-1 (Koptu Mar Agus Thomas) juru bayar.
 - h. 1 (satu) lembar *Screenshot* angsuran Bank Mandiri Terdakwa.
 - i. 2 (dua) lembar *Print Out* pembayaran angsuran motor Adira Finance Terdakwa.
 - j. 2 (dua) lembar *Print Out* cicilan kartu kredit Mandiri Terdakwa.
 - k. 1 (satu) lembar Foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nita Puji Hartatiek).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer pada

Hal 41 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023 tanggal 12 September 2023 oleh Nanang Subeni, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (H) NRP 14134/P, Penasihat Hukum Sugiyanto, S.H., Sertu Hum NRP 119446 dan Devy Alya Pratama, S.H., Serda Pdk/W NRP135747, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H. Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Ttd

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan sesuai aslinya,
Panitera Muda Pidana

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081

Hal 42 dari 42 hal Putusan Nomor 132-K/PM II-08/AL/VI/2023